

ถอดเทปกรอบครัวที่เจ็ดตอนที่ 2 หลัง Midterm 9/3

ทวนครั้งที่แล้ว

ในส่วนของเนื้อหาที่เรียนครั้งที่แล้วนี้สัปดาห์ก่อนกลับไปทบทวนดู ทั้งมาตรา 1471 มาตรา 1472 มาตรา 1474 ที่เป็น 3 มาตราหลักในการจำแนกประเภทของทรัพย์สินของคู่สมรสว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทไหน แต่ละมาตรามันก็มีความสำคัญของมัน เวลาเรารู้จักจำเป็นที่จะต้องมาดูความสัมพันธ์ของแต่ละมาตราประกอบเข้าด้วยกันด้วย ที่เจ็ดแนะนำว่าเวลาท่องมาตราควรเข้าใจ เพราะต้องรู้ว่าแต่ละมาตรามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถ้าท่องรายมาตรา อาจไม่เข้าใจลักษณะความสัมพันธ์

ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปในส่วน ของ มาตรา 1471 ที่เป็นการพิจารณาว่าสินส่วนตัวมีอะไรบ้าง แต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้าเรารู้แล้วจะพิจารณาแค่ มาตรา 1471 อนุ (1) เดียวนั้นอาจต้องรู้รอบไปถึง มาตรา 1471 อนุ (4) ด้วย เพราะว่า ในส่วนของมัน มันก็เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 1471 อนุ (1) ในตัว ที่นี้ เวลาที่ดูเราจะเห็นว่า ถ้าใช้เกณฑ์ของเวลา ซึ่งเป็นเกณฑ์เป็นหลักในการใช้แบ่งแยกประเภททรัพย์สิน ว่า ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสจะเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (1) และ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสจะเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) เพราะฉะนั้น เวลาที่วางโครงสร้างการพิจารณา จะเห็นได้ว่า ตัวของทั้ง มาตรา 1471 (1) และ มาตรา 1474 (1) ก็จะใช้เกณฑ์ของเวลา เป็นจุดตัดสำคัญ ว่าจะจะเป็นทรัพย์สินนั้นจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส อันนี้ คือ สดุดีแรกในเรื่องของเวลา **หลังจากนั้น เราจะเห็นว่า บทบัญญัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรา 1471 (2) มาตรา 1471 (3) หรือว่า มาตรา 1472 ก็ดี จากสามบทบัญญัตินี้ก็จะไปบ่งชี้ว่าเหมือนเป็นของยกเว้นว่า ทรัพย์สินบางประเภท ต่อให้ได้ในระหว่างสมรส ก็อาจจะตกเป็นสินส่วนตัวได้ อันนี้เป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ แต่ก็จะมีข้อยกเว้นของข้อยกเว้น ในส่วนของ มาตรา 1474 (4) ที่กำหนด ทรัพย์สินที่รับการให้โดยเสนหา หรือ ทรัพย์สินที่รับเป็นมรดก ถ้ามีการทำหนังสือระบุให้เป็นสินสมรส ทรัพย์สินเหล่านั้นที่ได้มาก็จะกลับกลายเป็นสินสมรสได้เหมือนกัน เวลาได้พยายามคิดเป็นสดุดี เพราะว่า บางทีเวลาที่เราไปทำข้อสอบ ถ้าอยู่ๆ ข้ามมาตราใดมาตราหนึ่งไปเลย ไม่พิจารณาตัวบททั่วไป ไม่พิจารณาตัวข้อยกเว้น มาถึงถึงไปที่ตัวข้อยกเว้นของข้อยกเว้นเลย บางทีได้สดุดีผิดก็อาจจะผิดได้ ส่วนในเรื่องของดอกผล เรียกได้ว่าเป็นบทเฉพาะ เพราะว่า มันเป็นการไปยกเว้น ตัวบัญญัติพื้นฐานของตัวกฎหมายทรัพย์สิน ว่า ถ้าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวให้เป็นสินสมรส แม้ว่า หลักทั่วไปจะบอกว่า เจ้าของแม่ทรัพย์ ย่อมเป็นเจ้าของดอกผลด้วย อันก็คือ ตัวหลักกฎหมายต่างๆที่มันมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้ง 3 มาตรา ส่วนอันอื่นๆ ก็จะเป็นรายละเอียด กลับไปแยกให้ดีกว่า มาตรา 1472 ต่างยังไปกับ มาตรา 1474 (3) ที่ว่าในส่วนของการแทนสินส่วนตัว กับ ดอกผล ซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่**

เฉลยคำถาม : เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ใน Slide

1. กางเกงที่นำสินสมรสไปซื้อมาในระหว่างสมรส

กางเกงนั้นเป็นเครื่องใช้ เป็นของส่วนตัว ตาม มาตรา 1471 (2) โดยลักษณะของทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว เพียงแต่ **ต้องมานั่งดูว่า มูลค่าของกางเกงนั้นเท่าไร สมถะฐานะของตัวคู่สมรสใหม่ ถ้าสมถะฐานะก็เข้าข้อยกเว้นตาม มาตรา 1471**

(2) ถ้าไม่ถ้าสมแก่ฐานนะ มันก็จะเข้าหลักทั่วไป คือ ใช้เกณฑ์ของเวลา ถ้าได้มาในระหว่างสมรสก็จะเป็นสินสมรส จึงต้องพิจารณามูลค่าของมันประกอบด้วย แม้ว่าจะได้เอาสินสมรสไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จริง แต่ในเมื่อกฎหมายมีการกำหนดซื้อขายไว้ตามมาตรา 1471 (2) ดังนั้น ตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของมันว่าสมแก่ฐานนะหรือไม่ ถ้าสมมติ ซื้อเท็จจริงเปลี่ยน ว่าเอาเงินที่เป็นสินส่วนตัว ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระหว่างสมรส อสังหาริมทรัพย์นี้ก็ยังคงเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 โดยที่ไม่ต้องพิจารณาเรื่องของมูลค่าเลย แม้ว่ามูลค่าจะไม่สมแก่ฐานนะ แต่ในเมื่อมันเป็นของแทนสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 วรรคแรก ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์นี้ก็ยังคงเป็นสินส่วนตัวอยู่แน่ๆ เวลาที่ทำข้อสอบ เมื่อมีทรัพย์สินในข้อสอบ คุณจะต้องพิจารณา แต่แรกว่า ทรัพย์สินที่เอาไปจำหน่าย ซื้อ ขาย นั้นเป็นทรัพย์สินประเภทไหน มันอาจมีผลต่อการพิจารณา แม้ว่าผลสุดท้ายอาจเหมือนกัน แต่ คะแนนที่ได้มาจะแตกต่าง เพราะมันขึ้นอยู่กับอธิบายด้วยทศได้ครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหน

2 สินสอดที่บิดามารดาฝ่ายหญิงให้กันระหว่างสมรสโดยระบุเป็นหนังสือให้นำไปใช้ร่วมกัน

อันนี้ก็จะเป็นการทบทวนของเก่าว่า เวลาพูดถึงเรื่องสินสอด ก็จะเป็นทรัพย์สินที่ บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือ ผู้ปกครองของผู้รับหมั้น ได้รับมา เพื่อตอบแทนการที่ยอมให้มีการสมรสเกิดขึ้น เช่นนี้ โดยทั่วไปแล้วสินสอดนั้นจึงเป็นทรัพย์สินของ บิดามารดาฝ่ายผู้รับหมั้น ก็แปลว่า สินสอดนั้น ไม่ได้ตกเป็นของผู้รับหมั้นโดยตรง ในกรณีนี้ เวลาที่มีการจดทะเบียนสมรสไปแล้ว และมีการมาให้สินสอดกับตัวผู้รับหมั้น และ ระบุเป็นหนังสือให้ใช้ร่วมกัน เช่นนี้ สามารถตีความได้ว่าให้เป็นสินสมรส ดังนั้น กรณีนี้ จะเข้าข้อยกเว้นของข้อยกเว้น ตามมาตรา 1474 (3) เนื่องจากการให้โดยเสน่หา และระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส

3 แหวนหมั้นที่แพงกว่าฐานะ

คำถามนี้เมื่อคุณคร่าวๆ อาจจะไม่มีอะไร แต่ จริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยประเด็นให้เราพิจารณาเล็กน้อย เพราะว่า มันจะเป็นการพิจารณาระหว่าง มาตรา 1471 (2) กับ มาตรา 1471 (4) เวลาที่เราดู พอมันเป็นของหมั้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าไรก็ตามจะสมแก่ฐานนะหรือไม่ ด้วยสถานะของมันที่เป็นของหมั้นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส ดังนั้น ของหมั้นนั้นตกเป็นสินส่วนตัวอยู่แล้วแน่ๆ แม้ว่ามันจะเกินแก่ฐานนะก็ตาม เช่นนี้ มันจะแตกต่างกับการพิจารณาในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับตามมาตรา มาตรา 1471 (2) เพราะเป็นเครื่องประดับที่ได้มาในระหว่างสมรส และ ต้องพิจารณาว่ามันสมแก่ฐานนะของกลุ่มสมรสนั้นไหม

4 บ้านที่ได้มาก่อนสมรส

ตัวบ้านนั้นมีสถานะที่เป็นสินส่วนตัว เพราะว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส เวลาที่ออกข้อสอบเรื่องนี้ มันมักจะเอาไปยัดโยงกับเรื่องของดอกผลอยู่เสมอ ถ้าเป็นทรัพย์สิน ข้อสอบก็จะออกว่าชอบเอาไปให้เขา ทั้งนี้ พอเอาไปให้เขา สมมุติว่าทำสัญญาเช่าตั้งแต่ก่อนสมรส นั่นก็แปลว่า พอสัญญาเช่า มันทำก่อนสมรส เวลาที่ผู้เช่าจ่ายค่าเช่ามาจะมีการจ่ายตั้งแต่ก่อนสมรส พอเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว ในระหว่างสมรสก็ยังจ่ายอยู่ เมื่อพิจารณาว่า ค่าเช่าสองก้อนนี้เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวต้องดูดีๆ เนื่องจาก เวลาเราพิจารณา มาตรา 1474 (3) ที่กำหนดว่า ดอกผลจากสินส่วนตัว มันหมายถึง ดอกผลที่ได้มาในระหว่างสมรสเท่านั้น มันไม่รวมไปถึงดอกผลที่มีอยู่ก่อนสมรส เพราะว่า ดอกผลที่มีอยู่ก่อนสมรส มันก็จะตกเป็นสินส่วนตัวของใครของมันอยู่แล้ว ในฐานนะ ที่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส

4.1 ค่าเช่าจากการนำบ้านออกให้เช่าก่อนการสมรส ในกรณีนี้จึงเป็นส่วนส่วนตัว เนื่องจาก เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส แม้ว่า ทรัพย์สินนี้จะอยู่ในรูปของดอกผลก็ตาม

4.2 ค่าเช่าจากการนำบ้านออกให้เช่าหลังจากสมรส ในกรณีนี้เมื่อมันได้มาในระหว่างสมรส มันก็เป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (3)

****อันนี้ดูดีๆ เพราะ ค่าเช่า ดอกเบี้ย ออกข้อสอบทุกปีวนไปวนมา ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร และ จะ ใช้บังคับพิจารณาทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้ยังไง****

5 หนี้ที่ได้รับจากพินัยกรรม

กรณีที่ได้รับมาจากพินัยกรรม ถ้าสมมุติได้มาก่อนสมรส ไม่น่าจะมีประเด็นอะไร ถ้ามันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส ทรัพย์สินเหล่านั้น มันก็จะเป็นส่วนส่วนตัวอยู่แล้ว ถ้าสมมุติได้มาในระหว่างสมรส เมื่อไม่ได้มีข้อเท็จจริง ในการทำหนังสือระบุ ให้เป็นสินสมรส เช่นนี้ ก็จะเป็นไปตามมาตรา 1471 (3) เนื่องจากเป็น ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการรับมรดก

5.1 ได้มาก่อนสมรส เป็นส่วนตัว

5.2 ได้มาระหว่างสมรส เป็นสินสมรส

5.3 ได้มาระหว่างสมรสโดยได้ระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส กรณีก็จะเข้าไปในส่วนของการยกเว้นของยกเว้นตามมาตรา 1474 (2) จึงเป็นสินสมรส

6 ตุ๊กตาที่ได้รับจากการให้ด้วยวาจาแต่บอกให้เป็นสินสมรส

กรณีนี้เมื่อได้มาในระหว่างสมรส ก็จะคงความเป็นส่วนตัวอยู่ เพราะว่า การที่มันจะเป็นสินสมรสได้ จะต้องระบุเป็นหนังสือ การระบุด้วยวาจาใดๆ ไม่ได้ทำให้มันกลายเป็น 1474 (2) แต่อย่างใด **ออกสอบบ่อย**

7 นาฬิกาที่ได้รับจากการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

อย่างที่บอกพวกเราไปในครั้งที่แล้ว ถ้าสมมุติ ตัวคู่สมรสอยู่ในฐานะทายาทโดยธรรม มันไม่มีโอกาสที่จะทำตัวหนังสือแล้ว ระบุให้เป็นสินสมรสเลย เพราะว่า คุณได้ทรัพย์สินมาด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องของสัญญา ดังนั้น มันก็จะเป็นส่วนส่วนตัวเสมอ ตามมาตรา 1471 (3) **ออกสอบบ่อย**

8 เงินรางวัลจากการขายผลแชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

ให้เราติดตาม เวลาที่เราขายผลฟุตบอลก่อนสมรส สุดท้าย รายการแข่งขันหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ดันถูกรางวัล **หลักการสำคัญ (หลักทั่วไป)** คือ เรื่องของเวลา ถ้ารางวัลมาในระหว่างสมรส ก็เป็นสินสมรส ตามมาตรา 1474 (1) แม้ว่าจะได้ **ขายผลก่อนสมรสก็ตาม เรื่องแบบนี้ใช้กับกรณีอื่นๆด้วย** อาจจะมีคำถามว่าทำไม กรณีนี้ถึงไม่เข้ามาตรา 1472 วรรคแรก คำตอบง่ายๆ คือ มันไม่ได้มีการเอาทรัพย์สินไปซื้อ หรือว่า จำหน่ายออกไป หรือ แลกเปลี่ยน เพราะว่า เวลาที่ลงเงินขายผล หรือ ซื้อลอตเตอรี่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกรางวัลไหม มันไม่ใช่เป็นการที่คุณเอาทรัพย์สินไปขาย หรือ เอาเงินไปซื้อมา เมื่อไม่เข้ามาตรา 1472 วรรคแรก จะต้องกลับมาใช้หลักทั่วไป ว่าได้มาในระหว่างสมรส ก็ต้องเป็นสินสมรส **เช่นนี้เดียวกับ สัญญาซื้อขาย สัญญา**

เช่าซื้อ โดยปกติการทำสัญญาซื้อขาย กรรมสิทธิ์จะโอนมาทันที แต่บางกรณี เราอาจจะมีการที่หน่วยงานกรรมสิทธิ์เอาไว้ เช่น สมมุติว่า ทำสัญญาซื้อขาย วันที่ 1 มี.ค. แล้วคุณหน่วยงานกรรมสิทธิ์ เอาไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เช่นนี้ กรรมสิทธิ์จึงยังไม่โอน ในวันที่ทำสัญญาซื้อขาย ปรากฏว่า วันที่ 5 มี.ค. ได้จดทะเบียนสมรส สมมุติว่า หน่วงไว้ 1 เดือน แล้วให้กรรมสิทธิ์โอนวันที่ 1 เม.ย. เช่นนี้ ทรัพย์สินนั้นจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสแล้ว เพียงแต่ไม่ได้หมายความว่านิติจะตอบได้เลยว่าเป็น สินสมรส คือ คุณไม่สามารถใช้มาตรา 1471 (1) ได้ จะเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวต้องมานั่งดูข้อเท็จจริงประกอบ Ex ถ้า สัญญานั้นเป็นการซื้อรถ แล้วเงินที่ซื้อเป็นสินส่วนตัวทั้งหมด เช่นนี้ ก็เป็นของแทนสินส่วนตัว จึงเป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1472 วรรคแรก (ที่เจ้ทบอก เวลาตอบต้องอธิบายเหตุผลด้วย ไม่งั้นอาจได้คะแนนน้อย) ในส่วนเรื่องขอสัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญา เอาสัญญาซื้อขายกับสัญญาเช่าทรัพย์สินมาประกอบกัน โดยสภาพมันจะเอาลักษณะสำคัญของสองสัญญา มา คือ ให้ผู้เช่าซื้อที่มีสิทธิ ที่จะครอบครองทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ทำสัญญา แต่กรรมสิทธิ์นั้นจะยังไม่โอนวันที่ทำสัญญาใดๆ กรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อคุณ จ่ายค่าเช่าซื้อจนครบ จึงมีโอกาที่กรรมสิทธิ์จะโอนมาในระหว่างสมรสก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากเงินที่จ่ายค่าเช่าซื้อจนครบ ทั้งหมด 12 งวด เป็นสินส่วนตัวทั้งหมด ทรัพย์สินนั้นก็ถือเป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1472 วรรคแรก (เรื่องนี้ เวลาออกสอบไม่ ลงลึก แต่ให้เข้าใจว่ามันมี concept แบบเดียวกับสัญญาซื้อขายที่มันมีการหน่วงตัวกรรมสิทธิ์เอาไว้

9 เครื่องมือที่นายจ้างให้ซึ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ โดยระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส (ที่เจ้ทบอกไม่เคย ออก ลึกเกิน)

ข้อนี้จะเป็นของที่ยากที่สุดแล้ว เพราะว่า เราคุยกันตั้งแต่ครั้งที่แล้ว ว่า ข้อยกเว้นของเกณฑ์เวลา คือ คุณลักษณะของทรัพย์สิน กับ คุณที่มาของทรัพย์สิน ถ้าเราใช้ลักษณะของทรัพย์สิน จะพบว่า เป็นทรัพย์สินนั้นเป็น เครื่องมือที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ โดยทั่วไปมันควรเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (1) อย่างไรก็ดี หากดูในส่วนของคุณที่มา มันเป็นการให้โดยเสนหาโดยมีการระบุ ไว้เป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส เช่นนี้ จะเข้าข้อยกเว้นของข้อยกเว้นตามมาตรา 1474 (2) ดังนั้น มันซ้อนแย้งกันอยู่ที่สอง บทบัญญัติมันจะเป็นสินสมรส หรือ สินส่วนตัว คือ คุณจะถือว่าลักษณะของทรัพย์สิน หรือ เจตนาของผู้ให้มันใหญ่กว่ากัน ซึ่ง อันนี้ยังไม่มีการแน่นอน ปกติก็ไม่มีใครทำ แต่มันเป็นปัญหาในทางทฤษฎีว่า ให้พิจารณาเป็นทรัพย์สินประเภทไหนดี จริงๆ บาง คนก็จะให้มาตรา 1474 วรรค 2 ที่ในกรณีว่าเป็นทรัพย์สินประเภทไหนให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรส แต่ที่เจ้ทมองว่า จะใช้ใน กรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ชัด คือ หมายถึงว่า คุณไม่รู้ว่าคุณทรัพย์สินอันนี้มันได้มาเมื่อไหร่ จึงทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้

10 สามีเช่าที่ดินในระหว่างสมรส (ฎีกา 2086/2557)

ถามว่าผู้เช่าได้ทรัพย์สินอะไร ความหมายของทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องรวมถึงสิ่งที่มีรูปร่างเสมอไปอาจรวมถึงสิทธิก็ได้ เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ สิ่งที่มีสามีที่เป็นผู้เช่าได้มา คือ สิทธิในการเช่า โดยสิทธินี้เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ประเด็นอยู่ที่ว่าสิทธิ ในการเช่านี้มันเป็นสินส่วนตัว หรือ สินสมรส เวลาที่สามีจะเอาสิทธิในการเช่าโอนต่อจะต้องโอนเป็นสินส่วนตัว หรือสินสมรส ในกรณี ศาลวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิในการเช่า ในเมื่อได้มาในระหว่างสมรส ก็เป็นสินสมรส ถ้าจะโอนต้องโอนอย่าง สินสมรส เดี่ยวค่อยไปพิจารณาในมาตรา 1476 อีกที

11 ที่ดินพร้อมบ้านที่สามมีชื่อมาก่อนสมรสเพื่อใช้เป็นเรือนหอ (ฎีกา 6030/2549)

หลักสำคัญอยู่ที่เวลา เมื่อได้มาก่อนสมรส ก็เป็นส่วนตัว ตามมาตรา 1471 (1) แม้ว่าวัตถุประสงค์นั้นจะเพื่อบรรลุ หรือ คู่สมรส ก็ตาม

12 ที่ดินพร้อมบ้านที่สามเภริยาช่วยกันออกเงินซื้อมาก่อนสมรสและใช้อยู่ด้วยกันในระหว่างสมรส (ฎีกา 13718/2555, 1296/2558)

อันนี้เหมือนจะยาก แต่ถ้ามีหลักที่แม่นก็จะตอบได้ง่ายๆ คือ พิจารณาเกณฑ์เวลา แม้ว่าต่อมาจะใช้อยู่ด้วยกันในระหว่างสมรศักดิ์
ไม่เป็นเกณฑ์ในการแยกประเภทของทรัพย์สิน ถ้ามันได้มาก่อนสมรสนักก็เป็นสินส่วนตัว แม้ว่าข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่า ทั้งสอง
ช่วยกันออกเงินซื้อมา ทรัพย์สินชิ้นนี้ก็ยังคงความเป็นสินส่วนตัวอยู่ เพราะได้มาก่อนสมรส แต่มันจะเป็นสินส่วนตัวของทั้งสอง
ที่อยู่ในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ไม่ใช่ สินสมรส ดังนั้น เวลาจะจัดการที่ดินนี้ ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สิน
ลักษณะของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ไม่ต้องมาไขมาตรา 1476 เพราะฉะนั้น สินส่วนตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเป็นคนละเรื่องกับ
สินสมรส เพราะ การจัดการทรัพย์สินแตกต่างกัน

13 ที่ดินที่สามมีชื่อมาระหว่างสมรสโดยมิได้ใส่ชื่อภริยาในโฉนด (ฎีกา 14040/57)

กรณีนี้ เวลาที่เราพิจารณาต้องถือ มาตรา 1474 (1) และ มาตรา 1472 วรรคแรก เนื่องจาก ยังฟังยังไม่ได้ว่าจะที่ดินที่ได้มาในระหว่างสมรสจะเป็นสินสมรส เพราะ อาจจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 1472 ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูว่าเงินที่นำไปซื้อที่ดินนั้น มันเป็นส่วนส่วนตัวทั้งหมดหรือไม่ ถ้าเป็นทั้งหมดก็เข้ามาตรา 1472 วรรคแรก หรือ ถ้าไม่เป็นทั้งหมดก็จะเป็นสินสมรส แต่ฎีกานี้ ตัวสามีเอาเงินที่เป็นสินสมรสไปซื้อที่ดิน เช่นนี้จึงเข้ามาตรา 1474 (1) ที่นี้ ก็จะมีคำถามตามมาว่าการที่มีชื่อสามีอยู่ในโฉนดคนเดียว นั้น ที่ดินนั้นจะกลายเป็นสินส่วนตัวของสามีไหม เพราะ ภริยาไม่มีชื่อในโฉนด อย่างไรก็ดี ที่ดินนั้นยังคงความเป็นสินสมรส มันจะมีความสัมพันธ์กับกฎหมายทรัพย์สินว่า เวลาทรัพย์สินใดก็ตามที่มีทะเบียน ความเป็นเจ้าของนั้นให้ดูจากชื่อคนที่มืออยู่ในทะเบียน หรือ โฉนด แต่ว่า บทนี้ มันเป็นบทสันนิษฐาน มันอาจถูกโต้แย้งคัดค้านได้ จะเห็นได้จากเรื่องครอบครองปรปักษ์เมื่อครอบครองครบแล้ว กรรมสิทธิ์อาจโอนมาแล้วก็จริง แต่เวลาที่จะใช้เป็น ข้อต่อสู้คุณจะต้องไปขอศาลเปลี่ยนชื่อมาเป็นผู้ครอบครองให้เรียบร้อยก่อน กรณีนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นทรัพย์สินได้มาในระหว่างสมรส ก็เป็นสินสมรส คู่สมรสก็มีสิทธิกันคนละครึ่ง แต่ว่า เรื่องของชื่อ มันเป็นบทสันนิษฐาน ว่าเวลาเปิดทะเบียนมาเจอแต่ชื่อของสามี สามีก็เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ แต่ผู้เดียว แต่สุดท้าย ภริยาสามารถไปร้องขอต่อศาลให้ใส่ชื่อเพิ่มเติมเข้าไปได้ **เมื่อถามว่าทรัพย์สินนี้เป็นสินสมรสหรือ**
สินส่วนตัว ต้องตอบว่าเป็นสินสมรส เพียงแต่สามีได้ประโยชน์ในข้อสันนิษฐานของกฎหมาย แต่ภริยาก็ยังมีสิทธิที่จะเข้าไปเอาชื่อตัวเองใส่เข้าไปได้

ตัวอย่างฎีกาที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13964/2558 สิ่งปลูกสร้างที่สร้างบนสินส่วนตัวโดยมี
สิทธิ

ที่พื้นผิวดินเป็นดินสอด้วยตัวของโลกก็ตาม ป.ม.พ. มาตรา 1471 (1) และ 1472 วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยแล้งและอุทกภัยบริเวณสามเหลี่ยม อาณาการ และต่อเติมบ้านเป็นบ้านเรือนหลาย สิ่งปลูกสร้างขึ้นเป็นบริเวณกว้างขึ้นที่ด้านระหว่าง สมนคร แยกออกจากเป็นทุ่งดอนจนมาถึงด้านระหว่างลำคานาเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือจาก หน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานซึ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ด้านข้างลำคานาเพื่ออยู่อาศัยและ ประกอบธุรกิจร่วมกัน ตามแผนการการดำเนินงานในหัวว่าต่อจากนั้นยอมให้ใช้ที่ดินผืนปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างลำคานา ตรงซ้ายมือของลำคานา ป.ม.พ. มาตรา 146 วรรคหนึ่งเป็นมติที่ปรึกษาในที่ประชุมที่ดินผืนปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมรวมทั้งที่ดินผืนใหม่ เป็นส่วนควบของที่ดินนั้น คนเป็นสินสมรสที่ไปบรรลุนิยามของที่ดินและที่ดินข้างอยู่ รั้วกัน ด้านซ้ายมือเปลี่ยนชื่อการทางเป็นรถไฟใหม่โลก โด่งดังมีสิทธิ์เรียก ที่ดินผืนปลูกสร้างนั้นเป็นสินสมรสปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมเป็นสินสมรส เมื่อโลกที่ฝ่ายชาย ยังมีชีวิตความเป็นสามีภริยาต่อกันตามกฎหมายมา โด่งดังฝ่ายชายจึงยอมยกที่ดิน สินสมรสส่วนหนึ่งมาเพื่อใช้รับความยินยอมจากภักดีฝ่ายหนึ่งมา ป.ม.พ. มาตรา 1476 กรณีที่เนื่องด้วยบ้าน ป.ที่นั้น 49 คือให้โลกที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่ง การที่คนคนหนึ่งมาในโลกที่อันถึงกรรมสิทธิ์กันที่ฝ่ายหนึ่ง หากเป็นกรณีที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีอำนาจจำเพาะฝ่ายหนึ่งนั้น ส่วนสินสมรสปลูกสร้างบนที่ดินผืนใหม่เป็น สินสมรส ฝ่ายชายจึงเป็นผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ แยกจากที่ดินของฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินผืนปลูกสร้างโดยฝ่ายอื่นของภักดีสามารถทำได้

คำถาม : การอยู่รวมกัน 3 คนจะแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไร? (6292/2554)

จำเลยที่ 1 อดกระเบียนสมรสกับภริยาโจทก์และจำเลยที่ 2 ในเวลาห่างกันเพียง 20 วัน และอยู่กันฉันสามีภริยากับภริยาโจทก์และจำเลยที่ 2 ในลักษณะเป็นครอบครัวเดียวกันมานานถึงประมาณ 2 ปี โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ กรณีข้อความคำฟ้องที่โจทก์อ้างเป็นต้นสมรสกัน เป็นกรณียุติที่ตีมาในระหว่างเวลาดังกล่าว **โดยมีอาจารย์คิดว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าชู้ฉกฉวยเท่าใด** กรณีต้องสันนิษฐานว่าแต่ละคนมีส่วนเท่ากันตาม พ.ร.บ. มาตรา 1357 จึงต้องแบ่งทรัพย์สินตามส่วนเท่าๆ กัน และมีสิทธิครอบครองส่วน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ ครั้ง ๐๖:๑๕ น. ๑๕/๗/๒๕๖๕

[illegible]

1.15 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

สำคัญ ลักษณะของข้อสอบจะเป็นประมาณนี้ คือ มีทรัพย์สินสองชุด

คำถาม : ทรัพย์สินที่ได้จากสินส่วนตัวและ สินสมรส จะเป็นทรัพย์สินประเภทใด? (1596/2554)

ผู้ร้องซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย โดยผู้ร้องรวบรวม
เงินมาซื้อโดยได้นำเงินบางส่วนที่ผู้ร้องเก็บสะสมมาตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับจำเลย และอีกส่วน
หนึ่งเป็นเงินที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยผู้ร้องได้มาเป็นเงินที่ผู้ร้องได้มาในระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์โดย
ชอบด้วยกฎหมายกับจำเลย ย่อมถือเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 หากใช่เป็นเงินที่ได้มาจากการ
เปลี่ยนสินส่วนตัวของผู้ร้องมาเป็นสินสมรสแล้วผู้ร้องกล่าวอ้าง เมื่อรถยนต์คันดังกล่าวเป็น
สินสมรส จำเลยจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย และตามคำร้องของผู้ร้องเป็นการร้องขอให้ปล่อย
ทรัพย์สินที่ตกแก่จำเลยคืนแก่ผู้ร้องตาม ป.พ.พ. มาตรา 288 คดีจึงมีประเด็นวินิจฉัยเพียงประเด็น
เดียวว่า ทรัพย์สินที่จำเลยนิยามว่าเป็นทรัพย์สินได้เป็นของจำเลยหรือตกแก่จำเลยตามคำฟ้องหรือไม่ เมื่อ
จำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมในรถยนต์คันดังกล่าวผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ซึ่งในฎีกานี้ มีทรัพย์สิน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เงินที่มีก่อนสมรส มันไม่มีปัญหา เพราะ มันเป็นส่วนส่วนตัวตามมาตรา 1471 (1) แต่
ส่วนสองนั้น น่าสนใจ พอมันเป็นการกู้ยืมแน่นอนว่าเวลาที่คู่สมรสไปกู้มา (นิสิตต้องไปนั่งดู 2 ประเด็นหลัก คือ มาตรา 1476 ซึ่ง
ในที่นี้เป็นการกู้ยืมไม่ใช้การให้กู้จึงไม่เข้ามาตรานี้ และ เป็นหนี้ร่วม เป็นหนี้ส่วนตัว หรือ เป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490) เวลาที่
ไปกู้มา ก็จะได้เงิน เงินนั้นคือทรัพย์สิน ต้องมานั่งดูว่าได้มาเมื่อไหร่ ซึ่งในฎีกานี้ ได้มาในระหว่างสมรส เงินก้อนนั้นก็สินสมรส
ตามมาตรา 1474 (1) และ ไม่ได้เข้าข้อยกเว้นไหนเลย กล่าวคือ ไม่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ การให้โดยเสนหา รับมรดก สุดท้าย ได้
นำเงินที่เป็นสินส่วนตัว มารวมกับ เงินกู้ที่เป็นสินสมรส มาซื้อรถยนต์ในระหว่างสมรส รถยนต์นั้นเป็นสินสมรส ตามมาตรา
1474 (1) และ ไม่เข้ามาตรา 1472 เพราะมีสัดส่วนของสินสมรสประกอบด้วย

2 การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

มันจะเป็นกระดุมถัดไป เวลาที่คุณวินิจฉัยเรื่องประเภทของทรัพย์สินแล้ว โจทย์คำถามมันก็จะไปต่อว่า เวลาที่คุณจะจัดการ
ทรัพย์สินเหล่านั้น ต้องจัดการอย่างไร มีเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์ใดที่ต้องพิจารณา ต้องแยกประเภททรัพย์สินก่อน เพราะการ
จัดการนั้นต่างกัน โดยมีวิธีการจัดการ ดังนี้

การจัดการสินส่วนตัว (มาตรา 1473) นั้นไม่ค่อยมีอะไร เพราะมันง่าย คือ คู่สมรสฝ่ายใดเป็นเจ้าของสินส่วนตัวขึ้นไหน คู่
สมรสฝ่ายนั้นย่อมที่จะมีอำนาจในการจัดการสินส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วโดยสภาพ เพียงแต่ว่า คุณจะต้องพิจารณาสัญญาก่อน

สมรสด้วย เพราะว่า ในบางกรณี ถ้าสัญญาก่อนสมรส มันมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการสินส่วนตัวที่ผิดแปลกออกไปจากมาตรา 1473 ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อมามีว่า เราสามารถกำหนดสัญญาก่อนสมรสในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดการสินส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

การจัดการสินสมรส

ภาพรวมของการจัดการสินสมรส



โดยแบ่งออกเป็นสองหัวข้อ 1 สิทธิในการจัดการสินสมรส 2 มาตรการแก้ไขในกรณีผู้สมรสจัดการอย่างไม่เหมาะสม เรื่องของสิทธิในการจัดการสินสมรสนั้นออกสอบบ่อย เวลาที่พูดถึงเรื่อง สิทธิในการจัดการสินสมรส คล้ายกับเรื่องของการจัดการสินส่วนตัว คือ ต้องมานั่งดูก่อนว่า สัญญาก่อนสมรสนั้นกำหนด แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอะไรเอาไว้บ้าง เพราะว่า มันอาจมีการแก้ไขโดยอาศัยมาตรา 1465 ประกอบ มาตรา 1476/1 ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ที่มักจะออกข้อสอบ คือ ไปทำสัญญาก่อนสมรส และมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ หรือ นิติกรรมที่อยู่ในมาตรา 1476 เช่น อาจจะไปเพิ่มตัวนิติกรรม ก็สามารถที่จะทำได้ตามมาตรา 1476/1 ที่สำคัญเลย คือ อะไรก็ตามที่มันไม่ได้กำหนดในสัญญาก่อนสมรส หรือ กำหนดแล้วมันเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1465 วรรคสอง หรือ แบบไม่ถูกต้องตาม มาตรา 1466 ก็ต้องกลับมาใช้หลักทั่วไป พอผ่านเรื่องสัญญาก่อนสมรสก็จะเป็นเรื่องทั่วไป ซึ่ง ถ้าเป็นนิติกรรมทั่วไป มาตรา 1476 วรรคสอง กำหนดให้ผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการได้เลย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม หากเป็นนิติกรรมที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 วรรค 1 ต้องขอความยินยอมหรือทำร่วมกัน และมันก็จะส่งผลของการฝ่าฝืนอยู่ในมาตรา 1480 ส่วนมาตรา 1478 มาตรา 1479 ก็จะเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดเอาไว้ว่า เช่น เวลาที่จะจัดการอาจต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ เดียวต่อยกกัน นี่มันก็จะมินิกติกรรมเฉพาะเรื่องที่กำหนดเป็นพิเศษ การขอมิชื่อในอสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์พิเศษ กรณีเดียวกับคำถาม ข้อ 13 ที่ยกไป ที่สามีไม่ใส่ชื่อภริยาในโฉนด สิทธิที่ภริยาจะเอาชื่อไปใส่ก็อยู่ในมาตรา 1475 ส่วนเรื่องของ มาตรา 1477 มาตรา 1481 มาตรา 1482 เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดอีกที และ เรื่องมาตราแก้ไขจะมีสองเรื่องตามในภาพ (มาตรา 1483 มาตรา 1484 มาตรา 1485) เดี๋ยวจะเพิ่มมาลงรายละเอียดอีกที ส่วนใหญ่เรื่องที่จะออกสอบ

ผู้ขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ มันก็ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 1476 (1) อย่างไรก็ตาม มาตรา 1476 มันอาจมีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสัญญาก่อนสมรสได้ ถ้าสมมุติสัญญาก่อนสมรสเกิดเพิ่มเติมให้รวมถึงซื้อสังหาริมทรัพย์ด้วย ก็เข้ามาตรา 1476 ดังนั้น เวลาทำข้อสอบให้ดูเลยว่า กติกาของคู่สมรสนั้นเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นตามมาตรา 1476 เสมอไป เพราะ กฎหมายเปิดช่องให้เปลี่ยนแปลงได้ ตามมาตรา 1476/1 ส่วนในเรื่องของการ แลกเปลี่ยน ถ้าเป็นคู่สมรสและทรัพย์ที่นำมาแลกเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนยังก็เข้ามาตรา 1476 อยู่แล้ว และ อย่าไปยึดคิดว่า การเอาเงินไปแลกต้องเป็นสัญญาซื้อขายเสมอไป เพราะบางที เงินนั้นอาจเป็นเงินเก่าที่มีมูลค่า วัตถุประสงคืมันต่างกัน สัญญาซื้อขาย เป็นการนำเงินไปชำระราคา แต่ สัญญาแลกเปลี่ยน เป็นการแลกเปลี่ยน ในส่วนถัดมา คือ ข้อจำกัดในส่วนทรัพย์สินที่แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ เรื่องของสงหา ไม่ค่อยมีอะไร ถ้าจะออกสอบก็เป็นพวกที่ดิน บ้าน แต่ส่วนที่มีความน่าสนใจนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือ สังหาริมทรัพย์พิเศษ ซึ่งอยู่ในมาตรา 456 คือ เรือที่มีระวาง 5 ตันขึ้นไป สัตว์พาหนะ แพที่ใช้อยู่อาศัย แต่ไม่ได้จำกัดแค่ตามมาตรา 456 มันยังรวมไปถึงทรัพย์สินที่กฎหมายพิเศษกำหนดให้อาจจำนองได้ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร

ดังนั้น อนุ 1 คือคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญาอยู่ผิดโหนด และ คู่ทรัพย์สินนั้นเป็นอะไร

อนุ (3)

มีข้อกัศเคียวกับ อนุ 1 ตรงที่คู่สมรสต้องเป็นฝ่ายผู้ให้เช่า ไม่ได้จำกัดไปถึงกรณีที่เป็นผู้เช่าด้วย ต่อให้เป็นผู้เช่าแล้วนำสินสมรสไปจำค่าเช่าก็ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 1476 ในส่วนของให้เช่านั้น จะจำกัดแค่การเช่าที่มีระยะยาวเท่านั้น ก็คือ การเช่าที่เกิน 3 ปี ถ้าไม่มันไม่เกิน 3 ปี ก็ทำได้เลย และ ถ้าการเช่านั้น 3 ปีพอดี ก็ไม่ต้องขอ ต้องเกินเท่านั้น นอกจากนั้น ยังจำกัด ประเภทของทรัพย์ที่ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ข้อสังเกต จะแตกต่างกับอนุ 1 ตรงที่ อนุ 1 นั้น มันครอบคลุมไปถึงสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ด้วย ถ้าสมมุติ ข้อสอบบอกว่า ให้เช่า เรือที่มีระวาง 5 ตันขึ้นไป สัตว์พาหนะ แพที่ใช้อยู่อาศัย รถยนต์ เครื่องจักร มันไม่เข้ามาตรา 1476 (3) คือ ทำได้เลย ไม่ต้องขอความยินยอม พี่เจ็ทบอกออกสอบบ่อย และ การโอนสิทธิในการเช่า เป็นการเปลี่ยนตัวผู้เช่า ไม่ใช่การทำสัญญาให้เช่า จึงไม่เข้าอนุนี้

ดังนั้น อนุ 3 คือคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญาอยู่ผิดโหนด และ คู่ทรัพย์สินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ใดม และ การเช่าเกินเกิน 3 ปี

อนุ (4)

ในกรณีของการให้กู้ยืมเงิน มีข้อกัศเคียวกับ อนุ 1 3 ตรงที่คู่สมรสต้องอยู่ในฐานะฝ่ายผู้ให้กู้ ถ้าคู่สมรสเป็นคนกู้เองก็ไม่ต้องขอความยินยอม ทำเองได้เลย อันต่อมาคือทรัพย์ที่ทำการให้กู้ จะจำกัดเฉพาะเงินเท่านั้น ถ้าเป็นการให้ยืมทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ที่มันไม่ใช่เงิน ไม่ว่าจะเป็นให้ยืมทรัพย์อะไรก็ตาม เช่น อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์พิเศษ ก็ไม่เข้าอนุนี้ มีข้อสังเกตที่ว่า อนุ 4 มันไม่ได้จำกัดมูลค่าของเงินที่ให้ยืม เพราะฉะนั้น ให้ยืมบาทสองบาท ก็ต้องมีขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ดังนั้น อนุ 4 คือคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญาอยู่ผิดโหนด และ คู่ทรัพย์สินนั้นเป็นเงินใดม

อนุ (5)

จะมีความซับซ้อนขึ้นมา เพราะ ในกรณีของการให้โดยเสนหามันมีข้อยกเว้นที่มันปรากฏอยู่ใน อนุ 5 ด้วย โดยทั่วไป ถ้าให้โดยเสนหาเลขๆ มันก็ต้องมาขอความยินยอม อย่างไรก็ตาม มันมีข้อยกเว้น กล่าวคือ ดูก่อนว่า เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว (เวลาอยู่ในสอบก็จะให้ว่า คู่สมรสมีฐานะอย่างไร และ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเท่าไร) และค่อย ดูวัตถุประสงค์ว่าเพื่อการกุศล เช่น การบริจาคต่างๆ เพื่อการสังคม เช่น ให้เวลาที่เราไปงานแต่งงาน งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ใหม่ หรือ ตามหน้าที่ธรรมจรรยา (มีประเด็นเรื่องการตีความพอสมควร ว่าต้องเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเดียวไหม ที่เจ้ทบอก ไม่ออก เพราะ มันเป็นปัญหาในการตีความ) หากเข้าข้อยกเว้นก็ไม่ต้องมาขอความยินยอม สามารถจัดการได้เองโดยอาศัยมาตรา 1476 วรรคสอง และ การให้โดยเสนหาตามอนุ 5 ไม่ได้ได้จำกัดตัวประเภทของทรัพย์สินเลย ไม่ว่าทรัพย์สินใด ก็ต้องมาดูอนุ 5

ดังนั้น อนุ 5 ไม่ว่าทรัพย์สินใด ก็เข้าอนุ 5 เพราะไม่ได้มีการจำกัดประเภทของทรัพย์สินไว้ และ ต้องดูการให้มัน มันเข้าข้อยกเว้นหรือไม่ กล่าวคือ 1 เป็นการให้ที่พอแก่ฐานานุรูปใหม่ และ 2 เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม ใหม่ ก็เข้าทั้งสองอันก็พอจะได้เลย แต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องขอความยินยอม หรือ ทำร่วมกัน

มาตรา 1479 เวลาที่พูดถึงเรื่องความยินยอม มันการกำหนดไว้เป็นพิเศษว่า ถ้าการนั้นมีระบุให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือด้วย เพราะฉะนั้น อนุ 1 ที่ความยินยอมนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือด้วย เช่นเดียวกับ อนุ 3 (อนุ 1 และ 3 เป็นสัญญาที่กฎหมายให้ทำเป็นหนังสือ) แต่ส่วนในกรณีของ อนุ 4 กฎหมายนั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ กำหนดเพียงแค่ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การให้ความยินยอมก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ ส่วนกรณีของ อนุ 5 ขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์สินนั้นคืออะไร เช่น ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็นหนังสือ ความยินยอมก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเป็นการทำร่วมกันตามมาตรา 1476 แล้ว ก็ไม่ต้องมาดูมาตรา 1479 เลย ต้องเป็นเรื่องความยินยอมจึงจะมาดูมาตรานี้

มาตรา 1478 ดูผ่านๆ ได้

คำถาม มาตรา 1476 (1) รวมถึงจะขายไหม เพราะว่า มาตรา 1476 (1) ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงต้องมาตีความว่า การตีความว่ามันรวมหรือไม่รวม นอกจากจะดูที่ตัวบทบัญญัติมาตรา 1476 แล้ว ก็อาจจะไปดูเรื่องของจัดการทรัพย์ของผู้เยาว์ในมาตรา 1574 ประกอบด้วย ซึ่งมาตรา 1574 มีการกำหนดกรณี จะขายไว้ แต่ มาตรา 1476 นั้นไม่มี ที่เจ้ทจึงตีความว่ามันไม่รวมถึงสัญญาจะขาย เช่นนี้ ต่อให้จะเป็นการจะขาย อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ มันก็ไม่ควรที่จะรวมไปถึงกรณีจะขายด้วย ดังนั้น คู่สมรสจึงทำเองได้เลย แต่เมื่อจะไปทำสัญญาซื้อขายจริงๆ ก็ต้องกลับมาขอความยินยอม หรือ ทำร่วมกัน

ผลของการฝ่าฝืนมาตรา 1476 วรรคแรก

มาตราที่เกี่ยวข้อง

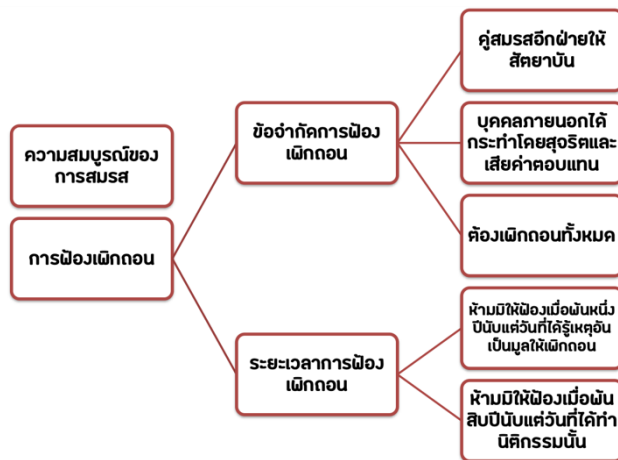
มาตรา 1480 การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 1476 ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมนั้น

มาตรา 1478 เมื่อฝ่ายใดต้องให้ความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการทรัพย์สิน แต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้

มาตรา 1479 การใดที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมร่วมกัน และถ้าการนั้นมีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือ

ภาพรวมของมาตรา 1480



มาตรา 1480 ประเด็นที่คุ้นจะต้องรู้ มันจะมีอยู่สองประเด็น

ประเด็นแรก เป็นเรื่องของนิติกรรมที่มันฝ่าฝืนมาตรา 1476 วรรคแรก มันกระทบต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรมใหม่ เมื่อเราอ่านตัวบทมาตรา 1480 จะพบว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมเลย เช่นนี้ แม้ว่าจะฝ่าฝืนมาตรา 1476 ก็ไม่ได้ทำให้นิติกรรมตกนั้นเป็นโมฆะหรือโมฆียะแต่อย่างใด (ยังคงสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกเพิกถอน) สิทธิในการเพิกถอนในมาตรา 1480 ที่มันเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนมาตรา 1476 นั้นเป็นสิทธิที่กำหนดเป็นการเฉพาะไว้ใน บรรพ 5 มันไม่ได้เหมือนกับกรณี ที่การสมรสตกเป็นโมฆียะ แล้วมีสิทธิในการที่จะบอกล้าง อันนี้ มันสิ่งที่เพิ่มเติมมาในฐานะที่เป็นการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสเท่านั้น จะมาบอกว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะไม่ได้

ตัวอย่างฎีกาประกอบ

ความสมบูรณ์ของนิติกรรมที่ฝ่าฝืน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7031/2557

ที่ดินผืนหนึ่งเป็นทรัพย์สินที่ ๑. ได้มาขณะที่ ๑. มีโอกาสเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นสินสมรสที่สามีภริยาต้องจัดการร่วมกันหรือจัดการโดยได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีการขายฝากที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1476 (1) แต่ปรากฏว่ามีการปลอมลายมือชื่อออกในฐานะผู้ให้ความยินยอมไปทำนิติกรรมขายฝาก จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ ๑. ทำไปลำพังฝ่ายเดียว เป็นนิติกรรมไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผลให้คู่สมรสที่ไม่ให้ความยินยอมอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนได้ เว้นแต่นิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1480 วรรคหนึ่ง แต่กฎหมายมิได้บัญญัติว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ดังนั้น การใดที่สัญญาขายฝากที่ดินซึ่งไม่ถูกศาลเพิกถอน บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาย่อมมีสิทธิสมบูรณ์ในที่ดิน

ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องของการฟ้องเพิกถอน ไม่ได้หมายความว่าฟ้องเพิกถอนได้ทุกกรณี มันต้องมาดูเรื่องของของจำกัดซึ่งมีอยู่สองส่วนด้วยกัน **อันแรก คือ กรณีที่คู่สมรสเกิดให้สัตยาบัน** เช่น คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ฝ่าฝืนมาตรา 1476 วรรคแรก แล้วต่อมาคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันในการทำนิติกรรมนั้นแล้ว ก็จะไม่สามารถเพิกถอนได้ในภายหลัง การให้สัตยาบันหรือการให้ความยินยอมมีความแตกต่างกัน การให้ความยินยอมตามมาตรา 1476 วรรคแรก หมายความว่า **ได้ให้ความยินยอม** ในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นแล้ว เท่ากับว่า นิติกรรมนั้นมันไม่เคยฝ่าฝืนมาตรา 1467 เลข แต่ การให้สัตยาบัน เป็นกรณีที่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 1476 วรรคแรก แล้วมาให้สัตยาบันในภายหลัง **เวลาตอบข้อสอบควรตอบไล่ตามนี้**

อันที่สอง คือ กรณีที่บุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เวลาที่เราพิจารณาว่านิติกรรมที่ทำมันเข้าในส่วนของการจำกัดนี้หรือไม่ **สิ่งแรกที่ต้องดู คือ บุคคลภายนอกนั้นสุจริตมั้ย อันที่สอง คือ บุคคลภายนอกนั้นเสียค่าตอบแทนมั้ย** ซึ่งมันจะต้องเข้าทั้งสองอย่าง ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้ทำให้สิทธิในการเพิกถอนนั้นระงับสิ้นไป เพราะฉะนั้น ขยายความลงไปดูว่า การที่บุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสุจริตหมายถึงอะไร สุจริตในส่วนของมาตรา 1480 หมายถึง การที่บุคคลภายนอกไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดสิทธิในการเพิกถอนนิติกรรมนั้น โดยแบ่งออกได้หลายกรณี **กรณีแรก** บุคคลภายนอกไม่รู้ว่าคุณสัญญาอีกฝ่ายจดทะเบียนสมรสแล้ว พอคิดว่าเป็นคนโสด มันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในส่วนของการจัดการทรัพย์สิน **กรณีที่สอง** รู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส เพราะ บุคคลภายนอกไม่อาจรู้ได้ว่าทรัพย์สินนั้น มีที่มาอย่างไร ได้มายังไง มีลักษณะเฉพาะไหม จึงทำให้คิดว่าเป็นสินส่วนตัวได้ **กรณีที่สาม** ไม่รู้ว่ายังไม่ได้รับความยินยอม เช่น คู่สัญญาที่เป็นคู่สมรสบอกว่าได้รับความยินยอมแล้ว แต่จริงๆยังไม่ได้ หรือ อาจจะมีหนังสือให้ความยินยอมแล้วแต่คู่สัญญาที่เป็นคู่สมรสปลอมขึ้น ทำให้บุคคลภายนอกออกคิดว่าได้รับความยินยอมแล้ว **กรณีที่สี่** กรณีที่ทำสัญญาก่อนสมรสระบุไว้เป็นอย่างอื่น เช่น เรื่องเช่าสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ต้องได้รับความยินยอมด้วย กฎหมายนั้นกำหนดแค่สังหาฯ เช่นนี้ บุคคลภายนอกมีอาจล่วงรู้ได้เลยว่า การให้เช่าสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ต้องได้รับความยินยอมด้วย การอ้างแบบนี้ไม่ใช่การอ้างไม่รู้กฎหมาย แต่เป็นการอ้างว่าไม่รู้ถึงความเป็นสัญญาก่อนสมรส ดังนั้น บุคคลภายนอกจึงสุจริต อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ บุคคลภายนอกอ้างว่าไม่รู้ว่าการจัดการทรัพย์สินนั้นต้องได้รับความยินยอมตามมาตรา 1476 วรรคแรก เช่นนี้ จึงเป็นการอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมาย ไม่อาจถือเป็นกรณีที่สุจริตได้ **จากกรณีทั้งหมดนี้ เราพิจารณาในขณะที่ทำสัญญา เพราะฉะนั้น หากบุคคลภายนอกไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างๆดังกล่าวมา ย่อมที่จะสุจริต การที่มารู้ข้อเท็จจริงในเวลาถัดมา มิได้ทำให้ความสุจริตนั้นหายไป**

เรื่องของ การเสียค่าตอบแทน เราจะต้องมานั่งดูว่ามันมีนิติกรรมอะไรใหม่ที่เสียค่าตอบแทน อย่างใน อนุ 1 ถ้าเป็นการขายแลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ ยังไงบุคคลภายนอกเสียค่าตอบแทนแน่ๆ แต่จะในลักษณะไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง อนุ 3 ที่ผู้คนภายนอกอยู่ในฐานะที่เป็นผู้เช่า ก็เสียค่าตอบแทนซึ่งเป็นลักษณะของค่าเช่า **อนุ 4 การให้กู้ยืม ต้องดูดีๆ เพราะ อาจมีทั้งกรณีที่บุคคลภายนอกเสียค่าตอบแทนหรือไม่เสียค่าตอบแทน เพราะ สัญญากู้ยืมอาจจะไม่กำหนดดอกเบี้ยก็ได้** ถ้ามันกำหนดดอกเบี้ยก็จะเป็นกรณีที่เสียค่าตอบแทน ถ้าเป็นการให้กู้ยืมงานเปล่าๆ โดยที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย จะเป็นกรณีที่ **ไม่เสียค่าตอบแทน** อนุ 5 ก็ให้โดยเสน่หามันจะไม่เสียค่าตอบแทนแน่ๆ อันที่ต้องดูเยอะมันจะอยู่ที่ อนุ 4,5 เพราะ อนุ 1,3 มันชัดเจนแล้วว่าเสียค่าตอบแทนแน่ๆ ดูแค่เรื่องสุจริตอย่างเดียวพอ แต่ อนุ 4,5 ต้องดูข้อเท็จจริงอื่นๆประกอบด้วย **ในเรื่องของ อนุ 5 โจทย์อาจจะมันมีหลายข้อ**

ที่ อาจารย์เตือนไปตั้งแต่ต้นว่า ถ้ามันเข้าช้อยกเว้นที่เป็นสินส่วนตัว เช่นนี้ มันไม่เข้ามาตรา 1476 จึงไม่ต้องไปนั่งดูว่ามันเกิด
สิทธิในการเพิกถอนตามมาตรา 1480 ไหม ก็ไม่ต้องมีนั่งดูว่า มีการให้สัตยาบัน บุคคลภายนอกสุจริตและเสียค่าตอบแทน หรือไม่
ดังนั้น การให้โดยเสน่หา ต้องเป็นกรณีที่ไม่ฝ่าฝืนมาตรา 1476 วรรคแรก เท่านั้น จึงจะมีสิทธิที่จะเพิกถอนได้ และ ค่อยไปนั่งดูว่า
สิทธิเพิกถอนนั้นจะสามารถเพิกถอนได้ไหม และการเพิกถอนนั้นต้องเพิกถอนทั้งหมด เพราะ ทรัพย์สินนั้นมันแยกไม่ได้

ตัวอย่างฎีกาใน Slide หน้า 46-49

หลักเกณฑ์เฉพาะเรื่อง ถ้าไม่มีบทบัญญัติเหล่านี้จะเกิดปัญหาได้ (กรณีการมีอำนาจฝ่าฝืนตามมาตรา 1482 มีได้เมื่อศาลสั่ง
หรือ ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรส)

มาตราที่เกี่ยวข้อง

- การขอมือชื่อในอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์

มาตรา 1475 ถ้าสินสมรสใดเป็นจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารเป็นสำคัญ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันเป็นเอกสารนั้นก็ได้

- การฟ้องคดี

มาตรา 1477 คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสว่นบำรุงรักษาสินสมรส หรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรส กรณีเกิดแต่การฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นหน้าที่คู่สมรสเป็นลูกหนี้ร่วมกัน

- การทำฉันทนกรรม

มาตรา 1481 คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจทำฉันทนกรรมยกสินสมรสที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้

- การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัฏภาพ กรณีคู่สมรสมีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว

มาตรา 1482 ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมีอำนาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัฏภาพได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้ย่อมผูกพันสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย

ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเป็นที่เสียหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจนี้เสียได้

มาตรการแก้ไขในกรณีที่คู่สมรสจัดการอย่างไม่เหมาะสม (มาตรา 1484 บทบัญญัติหลัก)

มาตราที่เกี่ยวข้อง

- กรณีคู่สมรสมีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว

มาตรา 1483 ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว ถ้าคู่สมรสฝ่ายนั้นจะกระทำ หรือกำลังกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได้ว่า จะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้กระทำการนั้นได้

- การขอจัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว/แยกสินสมรส

มาตรา 1484 ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรส

(1) จัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด

(2) ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง

(3) มีหนี้สินส่วนตัว หรือทำหนี้เกินกว่าหนึ่งของสินสมรส

(4) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(5) มีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะทำความเสียหายให้แก่สินสมรส

อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีคำขอ ศาลอาจกำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้ตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นกฤษฎีการ้องคำขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ

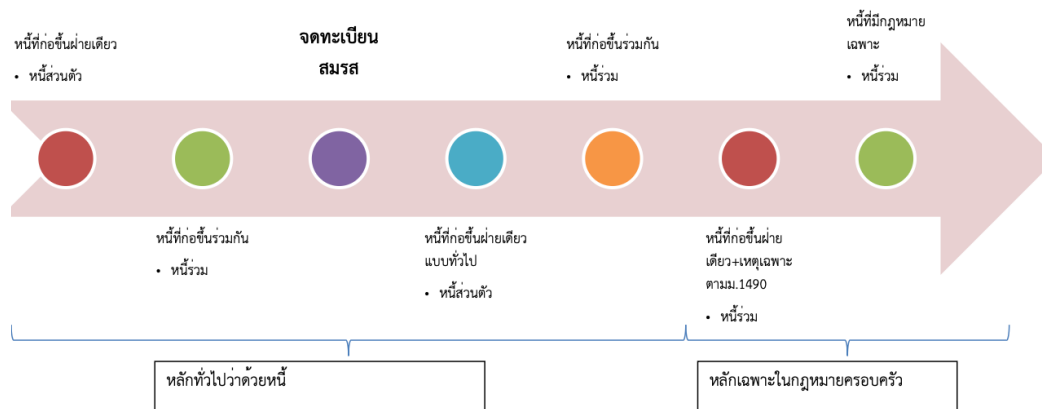
มาตรา 1485 คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการในการนั้นได้ ถ้าการที่จะทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า

ในมาตรา 1485 นั้น ต้องเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเท่านั้น เช่น รู้สึกว่าตนเองมีความรู้เรื่องการลงทุนมากกว่าคู่สมรสอีกฝ่ายก็อาจไปขอศาล เรื่องของการลงทุน ขอจัดการแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรา 1484 ที่จะต้องมีเหตุที่จะวิบัติ ตัวอย่างฎีกาคูใน Slide หน้าที่ 54-57

3 หนี้สินของกลุ่มสมรส

หนี้สินของกลุ่มสมรสนั้นก็มีส่วนที่เราต้องดูประกอบไปด้วย เพราะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกลุ่มสมรสโดยตรง เนื่องจากเวลาที่จะพิจารณาว่าจะเอาประเภทของทรัพย์สินใดไปชำระหนี้ คุณจำเป็นที่จะต้องมานั่งดูว่าหนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นหนี้สินประเภทไหน และ ถึงจะรู้ว่าสามารถนำประเภทของทรัพย์สินใดไปชำระหนี้เหล่านั้นได้

ภาพรวมหนี้สินของกลุ่มสมรส



โดยทั่วไปมันก็มีการเอาหลักเกณฑ์ทั่วไปมาใช้บังคับ และก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้ในมาตรา 1490 ด้วย ที่บอกว่าเอาหลักเกณฑ์ทั่วไปมาใช้นั้น เราจะเห็นว่า มันใช้กับหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนสมรสและหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรส สำหรับหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนสมรส จะเป็นหนี้ส่วนตัว หรือ หนี้ร่วม ก็ไปนั่งไล่ดูได้ว่า ถ้าไปก่อฝ่ายเดียวก็เป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายนั้น บางทีถ้าก่อร่วมกันก็เป็นหนี้ร่วมได้ ข้อสังเกตสำคัญ คือ ก่อนจดทะเบียนสมรส มันจะไม่ได้เอาหลักเฉพาะที่กำหนดในมาตรา 1490 ไปใช้ อันที่น่าจะชัดมากที่สุด คือ กรณีมาตรา 1490 (4) ที่กรณีว่า หนี้ที่ก่อขึ้นแต่ฝ่ายเดียวแต่มีการให้สัตยาบัน เพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นแต่ฝ่ายเดียวก่อนจดทะเบียนสมรส แล้วต่อมาได้ทำการสมรส และในระหว่างสมรสได้ให้สัตยาบัน หนี้มันก็จะไม่กลายเป็นหนี้ร่วมแต่อย่างใด ไม่สามารถเอามาตรา 1490 มาใช้บังคับกับกรณีก่อนสมรสได้ ถ้ามันเป็นกรณีเกิดขึ้นระหว่างสมรส

แล้ว แน่แน่นอนว่าหลักนี้ทั่วไปนั้นก็ยังใช้อยู่ คือ ก่อฝ่ายเดียวก็เป็นหนึ่งส่วนตัวของฝ่ายนั้น ถ้าก่อร่วมกันก็เป็นหนึ่งร่วม แต่ประเด็นสำคัญก็คือ หน้าที่มันกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา 1490 ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นหน้าที่คู่สมรสก่อขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ตามหลักทั่วไปนั้นมันต้องเป็นหนึ่งส่วนตัว อย่างไรก็ตาม มันมีข้อเท็จจริงบางประการที่ควรจะทำให้หนึ่งนั้นเป็นหนึ่งร่วมระหว่างคู่สมรส ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเป็นหนึ่งส่วนตัว และ มีกฎหมายเฉพาะในบางเรื่องนอกจากประมวลแพ่งและมาตรา 1490 ที่อาจกำหนดให้เป็นหนึ่งร่วมเหมือนกัน **อย่าไปตีความว่าหนึ่งร่วมของคู่สมรสจะมีได้เมื่อเข้ามาตรา 1490 เท่านั้น มันอาจมีได้โดยหลักทั่วไปก็ได้**

มาตรา 1490 วางหลักว่า หน้าที่สามีภริยาเป็นลูกหนึ่งร่วมกันนั้นให้รวมถึงหน้าที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้

- (1) หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัธยาศัย
- (2) หน้าที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
- (3) หน้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกัน
- (4) หน้าที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

อนุ (1)

บางอันคงไม่ต้องขยายความเพิ่มเติม เพราะ อ่านกันน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้ว คืออะไร หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบ้านเรือน เช่น การทำความสะอาด ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าซ่อมแซมบ้าน ส่วนการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว เหมือนเวลาไปซื้อปิ้ง เช่น ข้าวของใช้ภายในบ้าน อาหาร ยารักษาโรค นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การอุปการะเลี้ยงดู + การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มันมีประเด็นที่น่าสนใจ บุคคลในครอบครัวมันตีความขยายไปถึงแค่ไหน แน่แน่นอนว่าคำว่าบุคคลในครอบครัวรวมถึงพวกบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนถึง บุตรบุญธรรม เพราะว่า ตระกูลพวกนี้นั้นมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายอยู่แล้ว ทีนี้ในกรณีของ บิดานอกสมรส บุตรนอกสมรส หรือ บุตรผิดของภริยาก่อน มาอาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว หรือว่า ลูก ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ต่อให้จะเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะตีความไปถึงมั๊ย คำว่าส่วนใหญ่รวมถึงความเห็นของที่เจ้ท ในเมื่อมันใช้คำกว้างแบบนี้ ในกรณีนี้มีโอกาสที่จะตีความไปถึงด้วยถ้ามีการเทียบกับการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัธยาศัย ที่ใช้คำว่าบุตรซึ่งเป็นคำที่จำกัดมากๆ เพราะว่าถ้ากฎหมายอยากให้ตีความแคบก็ควรต้องใช้คำที่มันแคบกว่านี้ ในส่วนของ การศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัธยาศัย ต้องตีความว่า ได้เฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และ ระดับการศึกษาต้องเหมาะสมกับฐานะของครอบครัว มันไม่ได้จำกัดว่า ต้องเป็นการซื้อ ขาย เช่า แต่หนึ่งร่วมในกรณีนี้ส่วนใหญ่ มันเป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินมาเพื่อประโยชน์ตาม อนุ 1 ใหม่ (ประโยชน์ของครอบครัว)

ตัวอย่างฎีกา อนุ 1

คำถาม: ตัวอย่างหนึ่งร่วมตามมาตรา 1490(1)

- ภริยาผู้มีเงินมาชำระค่าปลูกและตกแต่งบ้าน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1697/2538)
- ภริยาและบุตรอาศัยอยู่ที่บ้านของบิดา บิดาเป็นคนดูแลบุตรให้ สามัญวิธินมาซ่อมบ้านของบิดา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2734/2545)
- ภริยาผู้มีเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนบุตรและค่าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6306/2551)
- สามัญวิธินมาสร้างคอกแถวเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหาเลี้ยงครอบครัว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 397-398/2522)
- สามัญวิธินมาลงทุน แล้วนำกำไรมาใช้จ่ายในครอบครัวหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลบุตร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3289/2522)